

1501204-24.2020.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... DA SILVA, pela prática, em tese, de tráfico de entorpecentes. Consta do incluso inquérito policial, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que, no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 23h45, na Avenida Milton Viana, 1, bairro Vila Primavera, nesta cidade e Comarca, LUIS PAULO HENRIQUE DA SILVA trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 24 (vinte e quatro) ...

1501204-24.2020.8.26.0545 - lauda /

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, -, Jardim da Saúde - CEP 13240-000, Fone:

(11)2838-7903, Jarinu-SP - E-mail: jarinu@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1501204-24.2020.8.26.0545 nº 2020/001714

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2264944/2020 - DEL.POL.JARINU, 14325735 - DEL.POL.JARINU, 1009/20/415 - DEL.POL.JARINU, 2264944 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ PAULO HENRIQUE DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, Pedreiro, RG 40010878, mãe MARIA FRANCISCA DA SILVA, Nascido/Nascida 19/07/1987, de cor Branco, natural de Teodoro Sampaio - SP, com endereço à Rua Vinte e Nove, Vila Primavera, barraco ao lado da casa de madeira na esquina com a Rua Trinta, CEP 13240-000, Jarinu - SP

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Justiça Gratuita

PREGÃO

Aos 06/09/2022, às 10:00h, na sala virtual de audiências da Vara Única da Comarca de Jarinu, por meio da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, nos termos dos Comunicados CG 284/20 e 317/20, sob a presidência da Juíza de Direito ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO, foi aberta a audiência. Feito o pregão, compareceram as pessoas abaixo nomeadas.

PRESENÇAS

Promotora de Justiça: Giuliana Batista Pavanello da Fonseca

Acusado: Luis Paulo Henrique da Silva

Defensor do acusado: Gabriel Mendes, OAB 367.426/SP

Testemunhas: Anderson Amâncio de Jesus Souza e Vanderson Ferreira da Silva

AUSÊNCIAS

Não houve ausência.

OITIVAS

Foram ouvidos nesta sequência: Anderson Amâncio de Jesus Souza e Vanderson Ferreira da Silva

INTERROGATÓRIO

Após as oitivas, procedeu-se ao interrogatório, observando-se o art. 185 do Código de Processo Penal.

PROVA ORAL GRAVADA EM ÁUDIO E VÍDEO

A prova oral produzida em audiência foi gravada em áudio e vídeo, diretamente no sistema SAJ, na forma do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, dos arts. 143 a 149-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução 105/10 do Conselho Nacional de Justiça. Os depoimentos gravados poderão ser visualizados diretamente no sistema SAJ ou em cópia arquivada na secretaria desta unidade judiciária, dispensada a transcrição, nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. A gravação serve como prova em processos judiciais e não é autorizada sua divulgação ou a transmissão de sua imagem por qualquer meio, exceto com a finalidade de fazer prova em processo judicial.

ALEGAÇÕES FINAIS

As partes apresentaram alegações finais orais, que foram gravadas em áudio e vídeo, diretamente no sistema SAJ, na forma do art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, dos arts. 143 a 149-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução 105/10 do Conselho Nacional de Justiça. As alegações finais poderão ser visualizadas diretamente no sistema SAJ ou em cópia arquivada na secretaria desta unidade judiciária, dispensada a transcrição, nos termos do art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal. A gravação serve como prova em processos judiciais e não é autorizada sua divulgação ou a transmissão de sua imagem por qualquer meio, exceto com a finalidade de fazer prova em processo judicial.

SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal Pública ajuizada em face de LUIS PAULO HENRIQUE DA SILVA, pela prática, em tese, de tráfico de entorpecentes. Consta do incluso inquérito policial, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que, no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 23h45, na Avenida Milton Viana, 1, bairro Vila Primavera, nesta cidade e Comarca, LUIS PAULO HENRIQUE DA SILVA trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 24 (vinte e quatro) microtubos contendo 21,8g de cocaína em pó e 19 (dezenove) porções contendo 68,29g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12/13, laudo de constatação provisória juntado a fls. 23/25 e laudo químico-toxicológico a fls. 89/91). A denúncia foi recebida a fls. 101, em 01 e dezembro de 2020. Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 153/155). Na presente audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e, ao

final, interrogado o réu. É o relato. Fundamento e decidido. A materialidade do ato infracional restou comprovada pelo auto de apreensão de fl. 1, boletim de ocorrência (5/7), auto de exibição (fls. 12/13) e laudo pericial de fls. 88/91. A testemunha Anderson Sousa, ouvido em juízo, disse que estavam em patrulhamento e, quando o acusado viu a viatura, dispensou algo no chão. Foi encontrado com ele dinheiro e algo parecido com uma contabilidade. Na sacola plástica dispensada, havia aproximadamente 20 porções da cada espécie de drogas. Indagado, disse que conhecia o acusado do bairro. Que não tinha ninguém mais pessoas próximas do Luis. A testemunha Vanderson Ferreira Silva, ouvido em juízo, disse que estavam em patrulhamento, quando o acusado visualizou a viatura e dispensou uma sacola. Ao fazer a abordagem, encontraram na sacola entorpecentes (maconha e cocaína) e 60 reais. Indagado, disse que não se recorda de ter mais pessoas no local. Interrogado, o acusado diz que estava na casa de uma colega e ao subir até o ponto de ônibus foi abordado. Não correu. Apenas continuou andando. Diz que com ele não tinha nada, apenas 60 reais. Nega a propriedade das drogas. Indagado, disse que as anotações estavam na sacola. Que foram até sua casa e nada acharam. Relata que não conhecia os policiais. Informa que nada data dos fatos tinham mais duas pessoas. Observa-se que o relato dos policiais foi unânime e harmônico, indicando que os fatos ocorreram conforme descrito na inicial acusatória. Por sua vez, a negativa do acusado restou isolada nos autos. Não trouxe a defesa prova indicando que o acusado estava no local para visitar um amigo. Também não há nos autos qualquer fato que desabone o depoimento dos policiais ou notícia de que teriam motivos para imputar falsamente o delito ao acusado. Certa a condenação, passo à dosimetria. Primeira fase, deixo de considerar a natureza da droga e quantidade, uma vez que serão circunstâncias analisadas para aplicação ou rejeição da alegação de tráfico privilegiado. No mais, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e calamidade pública (COVID). Sendo assim, fixo a pena intermediária em 6 anos de reclusão 600 dias-multa. Na terceira fase, não é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a quantidade, natureza das drogas e, ainda, a reincidência específica ostentada pelo réu, indicam que este faz do comércio de entorpecentes o seu meio de vida, estando intimamente envolvido com a criminalidade. Considerando o quanto de pena aplicado e, ainda, a reincidência do acusado, fixo o regime inicial fechado, de acordo com o art. 33 do CP. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP. Ante o exposto, com fulcro no art. 387, do Código de Processo Penal condeno o réu pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, c.c. art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, à pena 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no mínimo legal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Concedo o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado: [a] comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da CF; [b] formem-se os autos de execução; e [c] proceda-se às demais determinações de praxe.

A Defesa interpôs recurso de apelação. O Ministério Público renunciou ao direito de recurso.

RECEBIMENTO DO RECURSO

A Juíza proferiu o seguinte despacho: "Recebo o recurso interposto. O recorrente sai intimado para apresentar razões recursais em 8 dias.

Após a apresentação das razões recursais, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões em 8 dias.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Cumram-se as determinações da sentença.

Este termo valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Saem os presentes intimados."

NADA MAIS A CONSTAR, EU, Cristopher Robinson Ramos de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, DIGITEI ESTE QUE, LIDO E ACHADO CONFORME, VAI ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/06.